

1530310-75.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530310-75.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530310-75.2021.8.26.0228, c. 61/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343943/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 22012961 - 24º D.P. PONTE RASA, 6057/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2343943 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MATOS DOS SANTOS e outros

Réus Presos

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

TIAGO MATOS DOS SANTOS, DENIS COSTA PIVOTO e TIAGO DA SILVA PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 08h23, no interior da residência localizada na Rua Osvaldo Guedes, 24, Parque Boturussu, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso e identidade de propósitos, mediante escalada, subtraíram, em proveito de todos, uma caixa acústica de som e uma sacola de ferramentas diversas, avaliadas em um total de R\$ 1.300,00 pertencentes à vítima Eduardo Alexandre da Silva.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 232/237). Os réus foram citados (Tiago dos Santos – fls.279, Denis fls. 281 e Tiago Pereira fls. 283) e ofertaram defesa preliminar (fls. 295) arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, sendo os acusados interrogados nesta data. Pelas partes não foram requeridas diligências.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da calamidade pública, incidência da agravante da reincidência para todos, fixação de regime fechado e não incidência da atenuante da confissão para Denis.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória com relação aos réus Tiago Santos e Tiago Pereira, com o consequente afastamento da qualificadora do concurso de agentes para Denis. Postulou o afastamento da qualificadora da escalada e o regime aberto para todos, em caso de condenação.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. O conjunto probatório carreado aos autos viabiliza a condenação dos réus, pois estão devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

A vítima narrou que na data dos fatos estava trabalhando quando recebeu uma ligação de sua mãe, informando que vizinhos haviam lhe telefonado dando conta de que sua residência havia sido invadida. Rumou para o local, onde já estavam policiais, que o aguardavam. Eles não informaram se haviam abordado algum suspeito. A casa tinha portas e janelas trancadas. Ao acessar a parte de lazer, que fica ao lado da residência, percebeu que o ambiente estava revirado e que faltavam alguns objetos. A única via de acesso, como portas e janelas estavam trancadas, teria sido pela laje, mas o depoente não notou danos no local. Foi informado que vizinhos haviam exibido imagens do momento em que houve o acesso ao local, pela laje, mas o depoente não teve acesso às imagens em questão. No Distrito Policial foram-lhe exibidos objetos que reconheceu como sendo de sua residência.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos foram acionados, via COPOM, para atendimento a uma ocorrência de furto em andamento, que envolveria três indivíduos, cujas características foram informadas. Quando estavam em deslocamento, foram acionados por populares, informando que tinham visto dois indivíduos saindo de uma residência, sendo que em seguida juntaram-se a um terceiro e saíram em fuga com produtos retirados do imóvel, indicando a direção tomada pelos três. Foram na direção indicada e avistaram os réus, correndo “em fila indiana”, sendo que um deles (reconhecido pelo policial Leandro como sendo o réu Tiago) carregava uma grande caixa de som e o outro uma mochila, dentro da qual havia diversas ferramentas. Inicialmente, eles negaram a prática delitiva, mas já no Distrito Policial acabaram confessando. Foram até o local dos fatos, onde vizinhos exibiram imagens de câmeras de segurança, nas quais era possível visualizar os réus acessando o local, um ajudando o outro, para acessar a laje na parte lateral do imóvel, onde estavam os bens subtraídos. Não conheciam os réus anteriormente. A abordagem ocorreu a 400/500 metros do local dos fatos.

O réu Tiago dos Santos, em seu interrogatório, narrou que passou a noite fazendo uso de drogas, sendo que passou em uma farmácia para comprar leite para seu filho e caminhava em direção a sua casa, sendo que na mesma rua estava um dos corréus, mas nega que estivessem juntos. Em dado momento, outro corréu, que também caminhava pela rua carregando objetos, pediu ajuda ao interrogando e ao outro corréu que apenas caminhava. Não sabe os nomes deles, pois os conhecia apenas de vista. Quando estavam ajudando-o a carregar os objetos, foram abordados por policiais, que os questionavam sobre uma televisão.

O réu Denis, em seu interrogatório, disse que entrou sozinho no imóvel, de onde subtraiu os objetos. Disse que conseguiu tirá-los sozinho de dentro do local. Quando estava carregando os objetos para um ferro-velho, pediu ajuda a dois conhecidos. Algum tempo depois, foram abordados por policiais.

O réu Tiago Pereira, em seu interrogatório, disse que encontrou o corréu Tiago, sendo que foram juntos a uma farmácia, onde ele comprou leite para o filho. Estavam indo para a casa do interrogando, pois ele estava com receio de encontrar a esposa,

já que tinha passado a noite usando drogas. Em dado momento, encontraram o corréu Denis, que conhecia de vista, o qual lhes pediu ajuda para carregar alguns objetos. Algum tempo depois, foram abordados por policiais.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor dos acusados, em especial em função dos depoimentos dos policiais militares, que prestaram depoimentos firmes e coesos, frisando-se que os policiais militares foram enfáticos ao narrar que identificaram os réus a partir das características fornecidas já na irradiação do COPOM e também por aquelas passadas pelos populares que os acionaram quando se deslocavam para atender à ocorrência, os quais relataram que tinham visto dois dos indivíduos pulando o muro da residência e na sequência unindo-se a um terceiro, que já estava fora do local. Os populares indicaram a direção tomada pelos indivíduos e os policiais lograram encontrar os réus, correndo em "fila indiana", carregando os bens que posteriormente foram reconhecidos pela vítima. Os policiais ainda narraram que após a abordagem foram para o local dos fatos, onde tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança, nas quais era possível verificar a atuação de três agentes, muito embora não fosse possível identifica-los especificamente nas imagens. Ademais, pouco crível que Denis, sozinho, teria condições de carregar sozinho uma grande caixa de som, a qual não ostentava qualquer sinal de dano decorrente de queda (fls. 308).

A res furtiva estava na posse dos réus no instante em que foram abordados, consoante depoimento das testemunhas, de maneira que o ônus probatório inverte-se em seu desfavor, competindo-lhes demonstrar a licitude de sua posse, demonstrando sua origem, prova esta que não foi carregada aos autos. Pelo contrário, há provas contundente de que eles foram os autores da subtração vez que foram abordados próximo ao local dos fatos carregando os bens subtraídos.

Esclarecedoras as seguintes transcrições:

"PROVA. FURTO. AGENTE COM A POSSE DO BEM DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA: - EM SEDE DE CRIME DE FURTO, A POSSE DO BEM DA VÍTIMA GERA A PRESUNÇÃO DE ILICITUDE, INVERTENDO O ÔNUS DE PROVAR SUA ORIGEM LÍCITA, AO AGENTE DO FATO." (TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 1.090.567 - DATA JULG.: 13/08/1.998 - RELATOR: MESQUITA DE PAULA - 16ª CÂMARA)

"PROVA. FURTO. APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA: A APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COMPETINDO-LHE A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA PARA A POSSE DO BEM." (TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 993.655 - DATA JULG.: 11/03/1.996 - RELATOR: WILSON BARREIRA - 11ª CÂMARA).

Vale destacar que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que os réus não noticiaram que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, eis que o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". As testemunhas narraram que os bens subtraídos foram encontrados em poder dos acusados de modo que é inquestionável que tiveram a posse da res furtiva.

O concurso de agentes também restou evidenciado, conforme acima exposto.

No que diz respeito à qualificadora da escalada, reputa-se que o conjunto probatório autorize o seu acolhimento dela, na medida em que o laudo pericial de fls. 302/309 constatou que, a despeito do muro inicial ser baixo, o acesso ao interior do imóvel vítima era completamente fechado por um muro com cerca de 4m de altura, consoante fotografias de fls.306, em consonância com o narrado pela vítima que afirmou ter saído de sua residência para trabalhar, tendo deixado o imóvel completamente trancado e assim o encontrou ao retornar.

Assim, a escalada está configurada conforme decisão do STJ:

"A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir" (STJ. Quinta Turma. REsp 680743 / RS. Relator: Min. Gilson Dipp. Data do julgamento: 2/12/2004).

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Não é o caso de incidência da atenuante da confissão para Denis, na medida em que negou a participação de qualquer outra pessoa no delito, na tentativa de eximir os corréus de qualquer responsabilidade, de forma que trata-se de confissão qualificada, que não pode dar ensejo à incidência da atenuante, na medida em que nada contribuiu para a elucidação dos fatos e para a prolação da presente sentença. Desta forma, forçosa a condenação dos réus nos termos acima descritos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis para os réus, pois estão presentes duas qualificadoras, de maneira que a pena-base deve ser fixada acima do piso legal, por serem as circunstâncias do crime mais graves (conforme STJ, AgRg no HC 368411 / MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/08/2017).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Presente mais de uma circunstância que qualifique o furto, é possível utilizar uma delas para configurar

a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base. Precedentes." (STJ, AgRg no HC 368411 / MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/08/2017)

Ademais, o réu Tiago Pereira possui maus antecedentes (1ª Vara Criminal Central – autos nº 0002212-29.2009.8.26.0050; 22ª Vara Criminal Central – autos nº 0042707-62.2002.8.26.0050; 12ª Vara Criminal Central – autos nº 005638-60.2003.8.26.0050 e 3ª Vara Criminal de Bauru – autos nº 0005034-64.2005.8.26.0071 – penas julgadas extintas em 31/10/2012 – fls. 203).

Consigno que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tais condenações como mau antecedente, uma vez que o E. STJ é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Assim, na primeira fase a pena base dos réus Tiago dos Santos e Denis será majorada em 1/6, ficando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa e a do réu Tiago Pereira será majorada em 1/5, ficando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Réu Tiago dos Santos:

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Observo que o réu ostenta múltiplas reincidências em crimes patrimoniais pela 31ª Vara Criminal Central – autos nº 0015032-46.2010.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 30/08/2010 – fls. 313 e pena julgada extinta em 18/08/2021 – fls. 187; 10ª Vara Criminal Central – autos nº 0068185-57.2011.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 26/06/2014 – fls. 313 e pena julgada extinta em 18/08/2021 – fls. 187 e 9ª Vara Criminal Central – autos nº 0088497-25.2009.8.26.0228 – trânsito em julgado para a defesa em 05/07/2010 – fls. 188 e pena julgada extinta em 18/08/2021 – fls. 187), de modo que sua pena será aumentada em 1/4, ficando em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição ficam as penas definitivamente fixadas naquele patamar.

Réu Denis:

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Observo que o réu ostenta múltiplas reincidências em crimes patrimoniais pela 26ª Vara Criminal Central – autos nº 0020675-19.2009.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 19/10/2009 – fls. 221 e pena julgada extinta em 27/09/2021 – fls. 221; 23ª Vara Criminal Central – autos nº 00035575-70.2010.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 05/09/2012 – fls. 222 e pena julgada extinta em 27/09/2021 – fls. 221; 12ª Vara Criminal Central – autos nº 0048409-37.2012.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 03/12/2012 – fls. 317 e pena extinta em 27/09/2021 – fls. 221 e 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes – autos nº 1502939-10.2019.8.26.0616 – trânsito em julgado para a defesa em 17/03/2021 – fls. 318, de modo que sua pena será aumentada em 1/3, ficando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição ficam as penas definitivamente fixadas naquele patamar.

Réu Tiago Pereira:

Na segunda fase, ausentes atenuantes, observo que o réu ostenta múltiplas reincidências em crimes patrimoniais pela 8ª Vara Criminal Central – autos nº 0006009-71.2013.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 21/05/2014 – fls. 206 e pena cumprida em 20/06/2019 – fls. 204; 4ª Vara Criminal Central – autos nº 0034714-16.2012.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 16/09/2014 – fls. 206 e pena cumprida em 20/06/2019 – fls. 204, de modo que sua pena será aumentada em 1/4, ficando em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição ficam as penas definitivamente fixadas

naquele patamar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade financeira dos réus.

A despeito do montante da pena ora aplicada e em que pese o delito apurado no presente feito não envolver violência ou grave ameaça, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto para todos réus. Com efeito, trata-se de réus portadores de péssimos antecedentes em crimes patrimoniais, inclusive roubos, sendo que passaram longos períodos em cumprimento de pena, a indicar sua total indiferença aos fins das penas, de modo que a imposição de regime com base no montante de pena mostra-se desproporcional, havendo justificativa para imposição de regime mais severo. De outra banda, não reputo que haja necessidade de aplicação do regime fechado, já que o crime tratado nestes autos não é de suma gravidade, tampouco envolve violência ou grave ameaça, sendo que nenhum dos réus estava em cumprimento de pena quando da prática delitiva aqui tratada..

As reincidências dos réus e os maus antecedentes do réu Tiago Pereira impedem a substituição por pena restritiva de direito ou o sursis.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, os réus:

- a) TIAGO MATOS DOS SANTOS, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
- b) DENIS COSTA PIVOTO, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
- c) TIAGO DA SILVA PEREIRA, às penas de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

As mesmas razões que recomendaram a custódia dos acusados no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, ante a imposição da pena aos acusados, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 297.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença quanto aos réus Denis e Tiago Pereira.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA